



PUTUSAN
Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vadillah Sidik Bin Eman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/15 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pengkolan Rt. 003 Rw. 017 Desa Giriasih
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/30/X/2024/Reskrim tanggal 03 Oktober 2024;

Terdakwa Vadillah Sidik Bin Eman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Dr. MARIANI WIWIK, S.H., M.H., TOHONAN MARPAUNG, S.H., TARGA WISHNUGRAHA SUMANTRI, S.H., ANDRE NUGRAHA GINTING, S.H. dan TAFIP SIBGHOTULLOH, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM MARIANI WIWIK & REKAN" yang beralamat di Gateway Pasteur Topaz C Basement 09, Jl. Gunung Batu No. 203, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VADILLAH SIDIK Bin EMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang telah dengan sengaja merampas / menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VADILLAH SIDIK Bin EMAN dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa VADILLAH SIDIK Bin EMAN berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa VADILLAH SIDIK Bin EMAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang warna coklat.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa VADILLAH SIDIK Bin EMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seadil-adilnya kepada Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** bersama-sama dengan **Saksi DANI ALS. MANUK BIN LILI**, **Saksi FAJAR YUSUP BIN MAHPUDIN**, dan **Saksi LUTHFIANTO SAPUTRA BIN SODRI (ALM)** (berkas terpisah) pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Haurngambang RT 002 RW 007 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain secara bersama-sama, diancam karena pembunuhan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 28 September 2024 pada sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selanjutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI bagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali, lalu Melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN (berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR.
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.

- Yang telah disita dari **Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN dan Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- o 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 1 (Satu) unit Motor Yamaha Nmax No.pol D 3049 UEL.
- o 2 (dua) buah Celana levis berlumuran darah
- o 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR
- o 1 (satu) buah double stik yang terbuat dari besi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah "Visum Et Repertum" Nomor: R/VeR/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perut sisi kiri
- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Haurngambang RT 002 RW 007 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 28 September 2024 pada sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selanjutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI bagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali, lalu Melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN (berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR.
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.

- Yang telah disita dari **Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN dan Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- o 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 1 (Satu) unit Motor Yamaha Nmax No.pol D 3049 UEL.
- o 2 (dua) buah Celana levis berlumuran darah
- o 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR



o1 (satu) buah double stik yang terbuat dari besi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah “Visum Et Repertum” Nomor: R/Ver/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri
- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU KETIGA

Bahwa **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** bersama-sama dengan **Saksi DANI ALS. MANUK BIN LILI, Saksi FAJAR YUSUP BIN MAHPUDIN,** dan **Saksi LUTHFIANTO SAPUTRA BIN SODRI (ALM)** (berkas terpisah) pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Haurngambang RT 002 RW 007 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika perbuatan itu mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 28 September 2024 pada sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selajutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI bagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali, lalu Melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN (berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR.
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.

- Yang telah disita dari **Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm)**, **Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN** dan **Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- o1 (Satu) Unit sepeda motor R2 1 (Satu) unit Motor Yamaha Nmax No.pol D 3049 UEL.
- o2 (dua) buah Celana levis berlumuran darah
- o1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR
- o1 (satu) buah double stik yang terbuat dari besi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah "Visum Et Repertum" Nomor: R/Ver/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri
- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



ATAU

KEEMPAT

Bahwa **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** bersama-sama dengan **Saksi DANI ALS. MANUK BIN LILI**, **Saksi FAJAR YUSUP BIN MAHPUDIN**, dan **Saksi LUTHFIANTO SAPUTRA BIN SODRI (ALM)** (berkas terpisah) pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Haurngambang RT 002 RW 007 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama, jika perbuatan itu mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 28 September 2024 pada sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selanjutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI bagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali, lalu Melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



(berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR.
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.

- Yang telah disita dari **Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN dan Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- o 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 1 (Satu) unit Motor Yamaha Nmax No.pol D 3049 UEL.
- o 2 (dua) buah Celana levis berlumuran darah
- o 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR
- o 1 (satu) buah double stik yang terbuat dari besi.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah "Visum Et Repertum" Nomor: R/VeR/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri



- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU
KELIMA**

Bahwa **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** pada hari Sabtu, 28 September 2024 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Haurngambang RT 002 RW 007 Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan penganiayaan, jika perbuatan itu mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 28 September 2024 pada sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selajutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI



(berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI kebagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali, lalu Melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN (berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR.
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.

- Yang telah disita dari **Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN dan Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- o 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 1 (Satu) unit Motor Yamaha Nmax No.pol D 3049 UEL.
- o 2 (dua) buah Celana levis berlumuran darah



- o 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR
- o 1 (satu) buah double stik yang terbuat dari besi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah “Visum Et Repertum” Nomor: R/VeR/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:
 - Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri
 - Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
 - Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
 - Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Beni Badrusalam bin Aang Makmur (Alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut adalah Adik Kandung Saksi, yaitu Korban Alm. MUHAMAD ALFARIZI yang terjadi pada Sabtu, 28 September 2024 sekira pukul 23.50 Wib di Kp. Haurngambang Rt. 002 Rw. 007 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan dan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian terhadap Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban yaitu dengan melakukan pembacokan dan penusukan dengan senjata tajam;
- Bahwa awalnya adik saksi sedang berkumpul dengan teman-temannya di kebun samping tanjakan Haurngambang kemudian datang sekelompok orang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung melakukan Penyerangan dengan menyabetkan senjata tajam di bagian perut, Pundak sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan yang mengakibatkan adik saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut direncanakan atau tidak.
- Bahwa Korban mengalami luka bacok di bagian perut, pundak sebelah kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan hingga meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

2. Saksi Rizki Maulana Als Ocel bin Rahmat Hidayat dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang diketahui sekira pukul 23.50 Wib, di Kp. Haurngambang Rt. 002 Rw. 007 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan kejadian dugaan Pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban Sdr. MUHAMMAD ALFARIZI yaitu Sdr. VADILLAH, Sdr. IRAWAN ALS IRA, Sdr. LUTFI, Sdr. YANDI ALS. KUDIL, Sdr. FAJAR ALS. OJOY, Sdr. DANI ALS. MANUK;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama teman-teman saksi nongkrong di daerah Kihapit saksi mendengar Sdr. DANI ALS MANUK ada masalah karena ditantang oleh orang Haurngambang lalu sebanyak 17 orang pergi menggunakan sepeda motor ke daerah Kp. Haurngambang. Setelah sampai di daerah tersebut saksi berhenti dan melihat Sdr. DANIK ALS MANUK sedang membuka baju dan terjadilah keributan lalu saksi melihat Sdr. VADILLAH turun kearah bawah dengan sdr. Ira diikuti oleh Korban kemudian Sdr. Ira memukul korban sebanyak 1 kali kea rah



kepala korban dan Sdr. VADILLAH mengeluarkan 2 buah pisau dan menusukan ke arah badan/perut korban hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah itu saksi pergi Bersama Sdr. Fajar Als Ojoy yang membawa 1 double stick yang terbuat dari besi;

- Bahwa Sdr. IRA, Sdr. LUTFI, Sdr. YANDI ALS. KUDIL, Sdr. DANI ALS. MANUK melakukan kekerasan dan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian terhadap Korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kosong secara bergantian ke arah badan/muka Korban sedangkan Sdr. FAJAR ALS. OJOY menggunakan sebuah Doble stik yang terbuat dari besi ke arah badan Korban dan Sdr. VADILLAH mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya lalu Sdr. VADILLAH menusukan 2 (dua) buah pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan kiri ke arah badan/perut Korban hingga Korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah;

- Bahwa Sdr. DANI ALS MANUK mempunyai masalah dengan Korban karena ditantang berkelahi dengan Korban dan Sdr. DANIK ALS MANUK memanas-manasi Sdr. VADILLAH, Sdr. IRAWAN ALS IRA, Sdr. LUTFI, Sdr. YANDI ALS. KUDIL, Sdr. FAJAR ALS. OJOY untuk membantu;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut alat bantu berupa 2 (dua) buah pisau yang dibawa oleh Sdr. VADILLAH sudah dibawa/dipersiapkan sebelum kejadian tersebut terjadi dan 1 (satu) buah doble stik yang dibawa oleh Sdr. FAJAR ALS OJOY pun sudah dipersiapkannya;

- Bahwa jaraknya sangat dekat sekira ± 50 (lima puluh) cm jarak antara Sdr. VADILLAH dan Sdr. IRAWAN ALS IRA Ketika melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan posisi berhadapan;

- Bahwa jaraknya sangat dekat sekira ± 5 (lima) meter Ketika melihat Sdr. VADILLAH dan Sdr. IRAWAN ALS. IRA melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan posisi berhadapan hingga meninggal dunia diduga akibat penusukan yang dilakukan oleh Sdr. VADILLAH;

- Bahwa atas kejadian tersebut Korban mengalami pendarahan pada sekitar kepala dan bagian perut hingga tergeletak dan akhirnya saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi Dani Als Manuk bin Lili dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 diketahui sekira jam 23.50 Wib di Kp. Haurngambang Rt. 002 Rw. 007 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa yang melakukan Kekerasan atau penganiayaan tersebut bersama-sama teman saksi yakni Sdr. LUTFI, Sdr. FAJAR, Sdr. VADILLAH dan Sdr. IRAWAN, sedangkan korbannya adalah Sdr. MUHAMMAD ALFARIZI;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama teman-teman berkumpul di rumah tersangka lalu wib tersangka menelepon Sdr. VADILLAH untuk datang ke lapang khipit, Ketika sedang berkumpul di lapangan khipit saksi bercerita kepada Sdr. VADILLAH tentang permasalahan dengan orang Kp. Haurngambang dan pada saat hendak pulang saksi mengajak pulang lewat Kp. Haurngambang karena saksi ditantang oleh orang Kp. Haurngambang sesampainya di lokasi tersebut saksi dipanggil oleh Korban dan memberhentikan sepeda motor lalu korban berkata "aing GBR" dan saksi pun berkata "aing GBR kondusif" sambil membuka baju lalu dari arah belakang teman Sdr. MUHAMMAD ALFARIZI berkata-kata "aing moonraker anjing" kemudian saksi memukul korban sebanyak 3 kali kearah yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. LUTFI memukul korban kearah muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Sdr. FAJAR ALS OJOY menggunakan sebuah doble stik yang terbuat dari besi ke arah badan korban menurut keterangan Sdr. FAJAR ALS OJOY ditangkis menggunakan tangan setelah melakukan pemukulan, lalu saksi dan Sdr. LUTFI melarikan diri turun kebawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk korban tapi saat saksi kabur dan bertemu dengan motor yang dinaiki oleh Sdr. IRAWAN yang berboncengan dengan Sdr. VADILLAH mengatakan bahwa korban telah ditusuk oleh Sdr. VADILLAH yang menyampaikan informasi adalah Sdr. IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Sdr. VADILLAH saat menusuk korban, tetapi saat di posek dan menurut keterangan Sdr. VADILLAH bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau bergagang cokelat;
- Bahwa pada saat dipolsek saksi mengetahui Sdr. VADILLAH melakukan penusukan sebanyak 5 (lima) kali terhadap korban;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. VADILLAH menusuk korban pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bagian kepala belakang sebelah kanan dan bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa saksi mempunyai masalah dengan orang-orang moonraker karena pernah ditantang untuk berkelahi tetapi permasalahan tersebut bukan dengan korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

4. Saksi Luthfi Anto Saputro bin Sodri dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 diketahui sekira jam 23.50 Wib di Kp. Haurngambang Rt. 002 Rw. 007 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa yang melakukan kejadian dugaan pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap korban adalah Sdr. VADILLAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. VADILLAH melakukan oengeroyokan terhadap korban dan baru mengetahui Sdr. VADILLAH melakukan penusukan dengan menggunakan pisau kepada korban saat di Rutan Polsek Batujajar;
- Bahwa Sdr. VADILLAH melakukan penusukan kepada korban menggunakan 1 (satu) buah pisau;
- Bahwa Sdr. VADILLAH sudah membawa 1 (satu) buah pisau pada saat nongkrong di warung makan sekitar Cangkorah Batujajar untuk mengupas buah manga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara Sdr. VADILLAH dengan korban saat melakukan penusukan karena posisi saksi $\pm$ 15 (lima belas) meter jauh dari Sdr. VADILLAH dan baru mengetahui Sdr. VADILLAH melakukan penusukan saat di Polsek Batujajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan korban setelah dilakukan pengeroyokan karena saksi sudah melarikan diri ke arah pom bensin dan saksi mengetahui korban meninggal dunia saat saksi diamankan di Polsek Batujajar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

5. Saksi Eka Cahyadi bin Ade Jauhari dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 diketahui sekira jam 23.50 Wib di Kp. Haurngambang Rt. 002 Rw. 007 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa yang melakukan dugaan pengeroyokan Sdr. DANI Als Manuk, Sdr. LUTFI dan Sdr. FAJAR sedangkan yang melakukan penusukan terhadap korban adalah Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN;
- Bahwa yang menusuk adalah Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN pada saat ditempat kejadian setelah saksi disusul oleh motor yang dibawa oleh Sdr. IRAWAN berboncengan dengan Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN yang mengatakan Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN pelakunya dan dari keterangan Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN setelah berada di kantor polisi;
- Bahwa Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN melakukan penusukan terhadap korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi melihat Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN, Sdr. IRAWAN Als IRA dan korban sekira $\pm$ 10 (sepuluh) meter sedangkan jarak antara korban dengan Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN sekitar 2 (dua) sampai 1 (satu) meter dengan posisi berhadapan;
- Bahwa saksi melihat Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN, Sdr. IRAWAN Als IRA dan Korban berhadapan terlihat jelas dan ada penerangan lampu tetapi saksi terhalang oleh adanya mobil yang melintas sehingga tidak mengetahui penusukan tersebut;
- Bahwa korban mengalami pendarahan di area perut akibat tikaman dari pisau yang dilakukan oleh Sdr. VADILLAH SIDIK BIN EMAN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 yang diketahui sekira pukul 23.50 Wib, di Kp. Haurngambang Rt. 002 Rw. 007 Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui identitas korban tetapi pada saat di polsek diketahui identitas korban yang bernama Sdr. MUHAMAD ALFARIZI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang melakukan pengeroyokan yaitu Sdr. DANI ALS MANUK, Sdr. LUTHFI dan Sdr. FAJAR dan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa bersama teman-temannya berkumpul dan meminum minuman intisari sejumlah 2 botol saksi di telp Sdr. DANIK ALS MANUK untuk datang ke lapang Kihapit ketika sedang nongkrong Sdr. DANI ALS MANUK bercerita tentang permasalahan Sdr. DANI dengan orang Haurngambang lalu saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hendak pulang Sdr. DANI mengajak lewat Haurngambang karena ditantang oleh orang Kp. Haurngambang letika sampai di turunan Haurngambang saksi diberhentikan oleh sekelompok pemuda dan berkata "Aing GBR" dan dibalas oleh sdr. DANI sambil membuka baju lalu dari arah belakang teman korban berkata "Aing Moonraker anjing" dan Korban berbicara "da aing mah lain GBR" sambil memukul sdr. EKA dibagian kepala setelah itu terjadilah perkelahian hingga Sdr. DANI ALS MANUK hendak kabur dan Korban mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa menusuk korban menggunakan 2 pisau kearah perut sebanyak 3 kali, ke dada sebanyak 1 kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 kali hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 2 pisau kearah perut sebanyak 3 kali, ke dada sebanyak 1 kali dan kepala bagian belakang sebanyak 1 kali menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara menggenggam pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi korban dengan posisi tersangka berdiri berhadapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu korban melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jarak antara korban dan Terdakwa Ketika Malukan dugaan tindak pidana penganiayaan ± 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena panik melihat teman-teman dipukuli lalu membalasnya dengan menusuk korban dan tidak merencanakan terlebih dahulu hanya spontanitas karena melihat teman-teman Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu posisi Sdr. LUTFI berada di atas sementara Sdr. IRAWAN dan Sdr. FAJAR dibawah di belakang Terdakwa dengan jarak $\pm 4-5$ meter dan Sdr. DANI Als MANUK meninggalkan TKP bersama istrinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keadaan dan kondisi korban setelah mengalami penganiayaan tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersungguh-sungguh meminta maaf kepada keluarga korban;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR;
2. 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.

barang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Resume Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah "Visum Et Repertum" Nomor: R/Ver/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri
- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selajutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI bagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali, lalu melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN (berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya **Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- 1 (Satu) buah kemeja warna hitam bertuliskan GBR.
- 1 (satu) buah pisau bergagang warna cokelat.
- Yang telah disita dari **Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN dan Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah)** diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Batujajar beserta barang bukti yang telah diamankan, yaitu:

- o 1 (Satu) Unit sepeda motor R2 1 (Satu) unit Motor Yamaha Nmax No.pol D 3049 UEL.
- o 2 (dua) buah Celana levis berlumuran darah
- o 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan GBR
- o 1 (satu) buah double stik yang terbuat dari besi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah "Visum Et Repertum" Nomor: R/Ver/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri
- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban **Muhamad Alfarizi Meninggal Dunia;**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiaapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa yaitu Terdakwa **VADILLAH SIDIK BIN EMAN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini, disebut juga sebagai delik yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (*proparte dolus proparte culpa*), walaupun unsur kesalahan yang dirumuskan dengan yang diketahuinya (*dolus*) dan sepatutnya harus diduga (*culpa*) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam seluruh rumusan pasal ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa **VADILLAH SIDIK BIN EMAN**, didapati fakta bahwa pada hari Sabtu 28 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN bersama teman-teman sedang berkumpul di lapangan Kihapit dimana Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) bercerita bahwa dia sedang memiliki masalah pribadi dimana dia ditantang berkelahi dengan seseorang yang tinggal di Kp. Haurngambang Desa Batujajar Timur Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat. Selajutnya, ketika hendak pulang ke rumah sekira pukul 23.30 Wib Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) mengajak untuk berkendara melewati Kp. Haurngambang dan saat diperjalanan sekitar jalan raya Kp. Haurngambang diberhentikan oleh salah satu dari grup Moonreker dan menantang yaitu korban MUHAMMAD ALFARIZI serta berkata "aing GBR" dan dibalas oleh Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) " aing GBR Kondusif" sambil membuka baju, lalu dari arah belakang teman korban berkata " aing moonraker anjing" dan korban menjawab " da aing mah lain GBR" sambil memukul Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI kebagian kepala hingga sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi EKA CAHYANI BIN ADE JAUHARI terjatuh, lalu sekira pukul 23.50 Wib terjadi perkelahian antara Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm), Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN, Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) dan teman-teman korban, kemudian Seketika tanpa berpikir panjang Saksi DANI ALS MANUK BIN LILI (berkas terpisah) langsung memukul ke arah badan Korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bahu kanan dan kiri serta bagian bahu belakang 1 (satu) kali, lalu melihat hal tersebut Saksi FAJAR YUSUF BIN MAHPUDIN (berkas terpisah) juga seketika langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan double stick mengarah kepada tangan korban tetapi mengenai kepala bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi LUTHFI ANTO SAPUTRA BIN SODRI (Alm) (berkas terpisah) juga melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali ke arah muka korban, Setelah itu Terdakwa VADILLAH SIDIK BIN EMAN mengeluarkan 2 (dua) buah pisau dari pinggangnya dan melakukan penusukan dengan menggunakan 2 (dua) bilah pisau sebanyak 3 (tiga) kali yaitu ke arah perut korban 1 (satu) kali, ke dada korban sebanyak 1

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan ke arah kepala bagian belakang korban menggunakan tangan sebelah kanan dengan menggenggam pisau tersebut hingga korban jatuh dan memegang perutnya yang mengeluarkan darah, setelah dibawa ke RS. Kasih Bunda korban dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Sdr. MUHAMMAD ALFARIZI meninggal dunia sebagaimana Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah "Visum Et Repertum" Nomor: R/VeR/196/IX/2024/DOKPOL tanggal 29 September 2024, **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari tusukan pisau oleh Saksi VADILLAH ke arah **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** beberapa kali ke arah dada dan perut, dengan rincian:

- Luka terbuka pada :
 - Puncak kepala
 - Dada sisi kiri
 - Perut sisi kanan
 - Perut sisi kiri
- Luka lecet pada :
 - Bahu kanan
 - Punggung jari kaki kanan
- Luka lecet garis serta memar pada :
 - Punggung kiri.
- Sebab matinya **Korban Alm. Muhamad Alfarizi** karena adanya :
 - Kekerasan benda tajam pada sisi kiri yang memotong jantung dan pendarahan
 - Kekerasan tajam di perut yang menembus usus.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan **GBR** dan 1 (satu) buah pisau bergagang warna coklat adalah barang yang dipergunakan dalam kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa, sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. Muhamad Alfarizi Meninggal Dunia;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **VADILLAH SIDIK BIN EMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang telah dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju kemeja warna hitam bertuliskan **GBR**;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang warna coklat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1065/Pid.B/2024/PN Blb